仁怀坛厂“10·22”一般道路交通事故调查报告

日期：2024-01-02 16:11:02 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2023年10月22日09时08分许，仁怀市坛茅快速路枇杷小区灯控区路口段发生一起一般道路交通事故，事故造成2人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，仁怀市人民政府办公室成立了事故调查组并邀请仁怀市纪委市监委派员参加事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘定、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议出问题，对下一步加强道路交通安全管理提出了整改措施和建议。

事故性质：经调查认定，仁怀坛厂“10·22”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

2023年10月22日09时08分许，张某持准驾车型为“B2”型驾驶证驾驶鄂S065A8号重型特殊结构货车，由仁怀市坛厂街道经坛茅快速堡红绿灯方向行驶，该车行驶至仁怀市坛茅快速路枇杷小区灯控路口处时，与胡某某持准驾车型为“C1E”型驾驶证驾驶并搭载杨某的贵C2A383号普通某某被撞飞后与符某持“C1D”型驾驶证驾驶停驶在对向红绿灯路口的渝A31RV4号小型轿车相碰撞，鄂S065A8重型特殊结构货车失控撞毁中央隔离某持“C1”型驾驶证的贵CFA0851号新能源小型普通客车相碰撞。该起事故造成贵C2A383号普通二轮摩托车乘车人杨某当场死亡、驾驶人胡某某受伤和道路中央护栏不同程度受损的道路交通事故。

（二）事故信息接报及应急处置情况

2023年10月22日09时10分，接群众拨打110报警称：“在仁怀市坛茅快速路枇杷小区红绿灯路口处路段发生一起交通事故，有两人受伤导高度关注，相继作出重要指示批示，市应急局、市公安局、市交通局、市消防大队、坛厂街道办事处、市人民医院等相关部门赶赴现场开展事故应急处治和善后等相关工作。

（三）事故当事人情况

张某，男，汉族，现年36岁，持档案编号为“52030132XXXX”号准驾车型为“B2”型驾驶证，系鄂S065A8号重型特殊结构货车驾驶

胡某某，男，汉族，现年28岁，持档案编号为“52031117XXXX”号准驾车型为“C1E”型驾驶证，系贵C2A383号普通二轮摩托车驾驶人，死亡。

杨某，男，土家族，现年33岁，系贵C2A383号普通二轮摩托车乘车人，在本次道路交通事故中死亡。

符某，男，汉族，现年38岁。持档案编号为“52030118XXXX”号准驾车型为“C1D”型驾驶证，系渝A31RV1号小型普通客车驾驶人

王某，男，汉族，现年45岁，持档案编号为“520308123503”号准驾车型为“C1”型驾驶证，系贵CFA0851号小型普通客车驾驶人。

（四）事故车辆情况

1.鄂 S065A8 号 重型特殊结构 货 车， 车辆型 号： 红岩牌

/CQ5256GJBHTVGXXXX，车辆识别代号：LZFF25R41JD00XXXX，发 动机号码：18H0021XXXX，检验有效期至 2024 年 04 月 30 日，车 辆所有人：随州
强险保险公司（中华联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司： 保 险 单 号： 022343019805033200XXXX）、保险有效期至 2024 年 07 月 24 日。
（中华联合财产保险股份有限公司：保险 单号：022343019805037000XXXX），保险有效期至 2024 年 07 月24 日。车辆出资人和实际所有人为张某。

2.贵 C2A383 号普通二轮摩托车，车牌型号：五羊-本田牌 /WHI25T-9A，车辆识别代号：LWBTCJ9AXK105XXXX，发动机号码：19F0XXXX，检验有效
日，车辆所有人：胡某某，未按规定投保机动车第三者责任强制保险。

3.渝 A31RV4 号小型普通客车、车辆型号：梅赛德斯-奔驰 /W1K1K8HB，车 辆 识 别 代 号：W1K1K8HB9NF17XXXX ， 发 动 机 号 码：2649203(
2024 年 04 月 30 日，车辆所 有人：王某，交强险保险公司（中国人民财产保险股份有限公司重 庆市巴南支公司：保险单号：PDZA20235001000039XXXX）
年 04 月 25 日。机动车商业保险（中国人民财产保险 股 份 有 限 公 司 重 庆 市 巴 南 支 公 司 ， 保 险 单 号：PDZA20235001000034XXXX），
04 月 25日。

4. 贵CFA0851号 小 型 普 通 客 车 ， 车 辆 型 号：比 亚 迪

/BYD6461ST6HEV6，车辆识别代号：LGXC74C46N06XXXX，发动机号 码：S2290XXXX，检验有效期至 2024 年 03 月 31 日，车辆所有人：王某，交强险
保险股份有限公司贵阳分 公司：保险单号：1210410390194782XXXX）、保险有效期至 2024 年 02 月 28 日，机动车商业保险（中国人民财产保险股份有
险单号：PDAA20235201000005XXXX），保险有效期至 2024 年 03 月 1 日。

（五）公司基本情况

1.仁怀山保建材有限公司。该公司成立于 2014 年 12 月 19 日，登记注册机关：仁怀市市场监督管理局，统一社会信用代码： 9152038232230
任公司（自然人投资或 控股），法定代表人：梁某某，营业时间：2014 年 12 月 19 日至 2064 年 12 月 18 日。2022 年 3 月 9 日仁怀市交通运
和国道路运输经营许可证》，证件号码：黔交运管许可仁怀字 52038200XXXX 号，证件有效期至 2026 年 3 月 8 日，经营范围：道路普通货物运
（公司）。2018 年 9 月 26 日，仁怀市住房和城乡建设局核发了《建筑业企业资质证书》，证书编号为：D45201XXXX，资质类型及等级为：预拌混
公司法定代表人梁某某，2023 年因身体多病，基本未参与公司的安全生产管理，无安全生产从业资格证；公司副总经理李某某，公司任命的安全生产
人安全生产 培训证书（证书编号：51022919750816XXXX），培训时间为 2023 年 2 月 26 日至 2023 年 3 月 1 日；公司安全管理人员李某某，持
全 生 产 培 训 证 书 （ 证 书 编 号： 52213019760915XXXX），培训时间为 2023 年 2 月 26 日至 2023 年 3 月 1 日，公司安全员、车队负
企业安全生产管理人员安全考核合格证明。

2.随州市鹏达运输有限公司。该公司成立于 2016 年 10 月 28 日，登记机关：随州市市场监督管理局，统一社会信用代码： 91421300MA48E1
任公司（自然人投资或 控股），法定代表人：周某某，注册资本：壹佰万元人民币；公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证件编号
42130210XXXX 号，发证机关：随州市交通运输局，用户名称： 随州市鹏达运输有限公司，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜
年 9 月 5 日。公司法定代表人周某某，系公司安全生产主要负责人，对公 司安全生产工作全面负责，未通过主管的负有安全生产监督管理 职责的
管理能力考核合格，无安全考核合格证明证件。

（六）事故车辆检验鉴定情况

1.事故车辆驾驶人

事故发生后公安交警对当事人血样（尿样）进行了提取，排除张某、杨某、胡某某毒驾、酒驾。

2.事故车辆

(1)泸州科正司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（泸科正司鉴 2023 车鉴字第 871 号）证明：鄂 S065A8号重型特殊结构货车，转向系、制
家相关规定，鄂 S065A8号重型特殊结构货车事故发生时(视频画面中)的行驶速度为70km/h-72km/h。

(2)泸州科正司法鉴定中心出具的泸科正司鉴《司法鉴定意见书》（泸科正司鉴 2023车鉴字第 872 号）证明：贵 C2A383号普通二轮摩托车安全
准规定，事发时(视频画面中)的行驶速度为 33km/h-39km/h。

(七)事故道路情况及事故当天天气情况

道路情况：现场位于仁怀市坛茅大道枇杷小区灯控区路口路 段，道路呈南北走向，南往仁怀市水口方向，北往仁怀市坛厂街上方向，东西两侧为
路面，双向四车道，道路中央有金属隔离护栏，路面干燥，道路全宽 1900cm。坛茅 快速路于 2015 年 8 月按照一级公路设计标准建设开通运行，20
人民政府办公室《关于将坛茅快线部分路段 变更为城市干道相关事宜的通知》（仁府办发〔2020〕16 号），明确将坛茅快线（起点）至鲁班大道（
为城市干道。

天气情况：事故当日天气晴，路面干燥，道路路面标识明显。

（八）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1.事故造成 2 人死亡。

2.事故直接经济损失：根据《企业职工工伤事故经济损失统计标准》（GB6271-1986）等标准和规定统计，核定直接经济损失约 260 万元。

二、事故原因分析

（一）事故原因

调查组经过出勘事故现场、调查取证，查阅相关部门和企业档案资料，依托有关检验鉴定机构出具的鉴定结果，认定此次事故原因为：

1.驾驶人张某驾驶超过限速标志标明的最高时速行驶的机动车上道路行驶过程中，未按交通信号灯通行是造成本次事故的直接原因，其行为违反交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明 的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”和 第二应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场应当按照交通警察的指挥通行;在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行”之规定。

2.驾驶人胡某某未按规定佩戴安全头盔驾驶未投保和擅自改变已登记结构的机动车上道路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》行驶驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”、第十七条：“ 国家实行第三者责任强制保险制度会救助基金。具体办法由国务院规 定。”和《贵州省道路交通安全条例》第十二条：“任何单位或者个人不得擅自改变机动车已登记结构、构造或者变已登记结构、构造或者特征的机动车;不得改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别号，不得使用已改变型号、发动机号、车架号或者车辆定，但其违法行为与本次事故发生无直接因果关系。

3.乘车人杨某乘坐摩托车时未按规定佩戴安全头盔，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：“机动车行驶时，驾驶人、乘安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”之规定，但其违法行为与本次事故发生无直接因果关系。

（二）道路交通事故责任认定情况

根据仁怀市公安局交通警察大队道路交通事故认定书证明：张某在本次道路交通事故中承担全部责任。胡某某、杨某、符某、王某在本次道路交

三、事故暴露的主要问题

（一）企业存在的问题

1.仁怀市山保建材有限公司。2022 年 1 月 1 日与张某签订了外租车混凝土运输合同，合同签订后，鄂 S065A8 号重型特殊结构货车一直在仁怀事混凝土运输工作，服从仁怀市山保建材有限公司统一调度，统一管理。仁怀市山保建材有限公司企业安全生产主体责任落实不到位。未健全安全生产责任制，对货运车辆驾驶员安全、业务知识、操作规程的培训教育存在缺失，生产安全事故应急预案的编制、评审或论证、公布、备案、实施等不到位，公司制定的车辆 GPS 动态监控管理制度未严格落实。

2.随州市鹏达运输有限公司。企业安全生产主体责任落实不到位。未健全安全生产规章制度和全员安全生产责任制，未规范设置安全生产管理机构人员,未建立安全生产教育培训档案，未规范编制生产安全事故应急预案，无开展事故应急演练档案资料。

（二）货车驾驶员存在的问题

素质参差不齐，安全意识不强。事发前张某驾驶超过限速标 志标明的最高时速的机动车上道路行驶过程中，未按交通信号灯通行是导致事故的直某作为一名职业驾驶人，安全意识淡漠，也反映出部分货车驾驶从业人员素质不高。

（三）有关部门存在的问题

1.仁怀市住房和城乡建设局：一是落实《仁怀市人民政府办公室印发仁怀市商品混凝土企业安全生产专项整治工作方案的通知》不力，未能有效整治工作存在的不足，未结合市人民政府关于商品混凝土整合的工作要求，科学规 划、细化标准，规范商品混凝土运输要求，形成常态化整治机制，持巩固整治成效；二是未对辖区内商品 混凝土运输类车辆的安全风险进行有效的评估，主动与相关职能 部门会商相应管理措施，2023 年度没有制定和没有签订 2023 年度安全生产目标责任书，有 50 台从事混 凝土运输的车辆没有编号，存在失管、漏管的情况；三是对辖区 混凝土企业运输源头监产主体责任监管不到位，没有制定 GPS 的相应的行业监管责任。

2.仁怀市交警大队：仁怀市公安局交警大队履行事故预防工作不力，对交通事故分析研判不到位，对存在违法违规行为的驾驶人员安全行车、规训教育不深入。

3.仁怀市交通运输局：对许可的道路运输企业实施安全检查不够深入、不全面，未及时发现企业存在的制度不健全、管理人员履职尽责不到位、等问题，对“外籍 ”车辆在仁运营风险分析研判不够。

（四）有关地方政府存在问题

1.坛厂街道办事处：负责属地道路交通安全管理工作，落实道路交通安全隐患排查治理、城乡重点交通违法整治行动有差距，对辖区驾驶人员交救护常识的培训教育力度不足，覆盖率不高。

2.五马镇人民政府：负责属地安全生产工作，对辖区内生产经营单位监督检查有缺失，在开展对仁怀市山保建材有限公司安全检查时，未对运输施检查。

四、对事故责任人员和责任单位的处理意见

（一）事故责任人员

1.张某，男，汉族，36 岁，鄂 S065A8号重型特殊结构货车驾驶人驾驶超过限速标志标明的最高时速行驶的机动车上道路行驶过程中，未按交通信
的发生负有主要责任，建议仁怀市公安局依法对其在事故发生时存在的违法行为严肃处理。

2.梁某某，男，汉族，69 岁，仁怀市山保建材有限公司法定代表人、负责公司全面工作，未严格履行生产经营单位主要负责人管理职责，对本次
建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定对其实施行政处罚。

3.李某某，男，汉族，48 岁，仁怀市山保建材有限公司副总经理，公司任命的安全生产主要负责人，未严格履行生产经营单位其他负责人安全生产
的发生负主要管理责任，建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其实施行政处罚。

4.梁某某，男，汉族，50 岁，仁怀市山保建材有限公司明 确的安全员、车队负责人，未严格落实生产经营单位安全管理员职责，对本次事故额
建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其实施行政处罚。

5.周某某，男，汉族，73 岁，随州市鹏达运输有限公司法定代表人，全面负责公司安全生产管理工作，未严格履行生产经营单位主要负责人管理
负领导责任，建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定对其实施行政处罚。

（二）事故相关单位

1.仁怀市山保建材有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对该起事故的发生负管理责任，建议由仁怀市应急管理局依据《中华人民共和
十四条第一款之规定，对其实施行政处罚。

2.随州市鹏达运输有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对公司车辆“挂而失管”，对该起事故的发生负管理责任，建议由仁怀市应急
和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，对其实施行政处罚。

（三）其他处理建议

1.仁怀市住房和城乡建设局。负责全市混凝土搅拌站行业安全监管责任，对该起事故的发生负监管责任，建议责成其向仁怀市人民政府作出书面
混凝土行业车辆运输安全监管制定监管计划，落实行业监管责任。

2.仁怀市公安局交警大队。负责道路交通安全管理工作，对该起事故的发生负监管责任，建议责成其向仁怀市人民政府作出书面检查。

3.仁怀市交通运输局。负责道路运输行业安全监管工作，对该起事故的发生负监管责任，建议责成其向仁怀市人民政府作出书面检查。

4.坛厂街道办事处。负责辖区道路交通安全工作，对该起事故的发生负监管责任，建议责成其向仁怀市人民政府作出书面检查。

5.五马镇人民政府。负责辖区生产经营单位安全生产属地管理责任，对该起事故的发生负监管责任，建议责成其向仁怀市人民政府作出书面检查。

五、事故防范和整改建议

各乡镇（街道），各监管部门务必深刻汲取事故教训，坚决贯彻落实省委、省政府，市委、市政府及有关上级部门工作部署， 深入推进省、市
治 2023 行动、事故预 防“减量控大”各项工作措施，举一反三抓好我市道路交通事故预防工作。

（一）强化重点行业监管。行业监管部门要全面深入开展 “人、车、路、企”隐患排查，做到全覆盖、零容忍，建立问题 清单台账，突出整治
求取得实效。要切实加强对重点运输行业日常监管，推动企业落实安全生产主体责任。要加强企业内部车辆营运资质审查和安全性能维护保养，落实
驶人教育管理和车辆动态监控责任，坚决防止车辆、驾驶人违法，特别要加强货车公司道路交通安全管理，督促建立健全安全管理规章制度，进一步压

（二）强化企业主体责任落实。深入推进重大事故隐患专项 排查整治 2023 行动，推动运输企业进一步完善和落实安全管理责任制度，切实加强
车辆和驾驶人源头 安全隐患排查整治和隐患动态清零，提高检验率、违法处理率， 切实压降重点车辆及驾驶人超速闯红灯行为。全面加强隐患排查
看”“再检查”等行动，采取具体问题当下治、共性问题综合治、长期问题分步治的有力举措，切实消除 道路隐患。公安、交通运输、应急管理、住
进一步加大对高风险涉运企业的治理整改力度，适时公开曝光一批车辆违法多、事故频发的高风险涉运企业，实施联合惩戒，合力推动企业主体责任落

（三）加强源头企业监管。按照“管行业必须管安全”的要求，住建部门要加大对与商混站签订运输合同的运输车队及车辆 的安全监管，因我市
货运公司的挂靠车辆，在其公司安全管理监管基本失管的现状，要牵头制定相应的 管理要求，将商混站作为商混运输安全的重点责任单位，明确其在
从源头上抓好安全。同时要加强部门联动，形成长期有效的管理机制，落实抄告制度，对监管过程中发现的安全隐患和违法违规行为及时向具有执法
抄告，齐抓共管，确保安全监管不脱节。

（四）严密路面执法管控。公安、交通部门要强化对货车的执法检查力度，严查严管“ 三超一疲劳”、酒驾醉驾、不按规定使用安全带、超速
的交通违法行为。立足路面主战场，落实“ 三见”要求，把执法力量和执法装备投到一线，重拳打击各类严重违法行为，切实筑牢交通安全管控防线
运输车野蛮驾驶、飙车、酒驾醉驾、非机动车乱骑行等违法行为的整治力度。高速公路持续深入推进“筑网”行动，重点查处“ 三超一疲劳”、行人
急车道、“红眼客车”违规运行等违法行为。国省干道严查超载、超速、不按规定车道行驶等违法行为。农村地区紧盯赶集赶场、婚丧嫁娶等重点时
驾驶、超员载客、酒驾醉驾、违法载人、“非法营运”等违法行为，形成高压严管态势，严防群死群伤事故、多车事故和较大事故发生。

（五）持续改善坛茅快速路沿线道路安全设施。因坛茅快速路性质特殊，有关行业管理部门应根据国家法律法规推进安防设施建设，有效管控
为，进一步改善坛茅快速路道路交通安全现状。

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀卢荣坝“7·14”一般道路交通事故调查报告

下一篇： 仁怀鲁班“8 ·14”一般道路交通事故调查报告

友情链接 --国家部委网站-- --省市政府网站-- --各市州政府网站-- --各区县政府

主办单位：仁怀市人民政府 承办单位：仁怀市人民政府办公室 建设管理：仁怀市政务服务管理局

地址：贵州省仁怀市行政审批服务中心 电话：0851-22238145 黔ICP备17010324号 网站标识码：5203820001

贵公网安备52038202001015号 技术支持：贵州博虹科技有限公司

为确保最佳浏览效果，建议您使用Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站，
如果您使用的是双核浏览器，请切换至极速模式访问。